

1500977-84.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147047/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11939667 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2480/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2147047 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500977-84.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-84.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147047/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11939667 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2480/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2147047 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR CEZAR CARRIEL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

JUNIO CEZAR CARRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 17 de junho de 2020, por volta das 20h00min, na Rodovia SP-255, na altura do km 178 km, Vila Nova Brasil, Jaú-SP, teria transportado, para fins de tráfico, um total de 28,11 gramas da droga conhecida como cocaína (2 porções), sem autorização. A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva por decisão de fls. 50/52. No entanto, por decisão do E. TJSP, foi determinada expedição de alvará de

soltura (fls. 76/78), cumprido em 02/07/2020 (fls. 95/97).

Notificado (fl. 176), o acusado apresentou defesa prévia à fl. 167.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 177/179) e o réu foi citado (fl. 200).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela desclassificação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência de fls. 06/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, do laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 28/29, fotografia de fl. 20, laudo definitivo de entorpecentes (fls. 106/109), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

No entanto, não foi comprovada a destinação comercial da droga.

A testemunha Policial Militar Rodrigo falou que estavam na rodovia, quando perceberam um veículo Gol Preto que, ao avistar a viatura, arrancou bruscamente. Prosseguiram acompanhando-o, até um momento em que ele arremessou algo para fora. Fizeram a abordagem e foi encontrada uma quantia em dinheiro. Retornaram ao local, onde encontraram algumas porções de cocaína. Ele falou que havia comprado por R\$ 100,00 da droga, sendo que uma parte iria usar e a outra revenderia por R\$ 150,00. Não conhecia o réu dos meios policiais.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Militar Jessé. Afirmou que pode ser que o réu tenha dispensado mais entorpecente, mas as duas porções foram as que encontraram. Foi dito ao réu que ele poderia ficar em silêncio e que teria direito a um advogado.

Interrogado, o réu Junio negou o cometimento do crime de tráfico. Falou que adquiriu droga em Jaú, mas era para seu uso. Dispensou a droga quando viu a polícia. Foi a primeira vez que fez isso. Não falou para a polícia que a droga era para venda, nem lhe falaram que teria direito ao silêncio ou a advogado.

Como se vê, quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, o conjunto probatório acostado aos autos não confere a certeza necessária acerca do intuito de comercialização de droga por parte do réu.

Os elementos colhidos durante o processo convergem para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A droga não foi apreendida em quantidade suficiente para caracterizar o comércio por si só, uma vez que foi apreendida 8,34g de massa líquida total (fl. 29). Além disso, os policiais não presenciaram qualquer fato que relacionasse a apreensão dos entorpecentes ao tráfico.

Embora relevante o depoimento dos agentes de segurança, no sentido de que o acusado teria confessado informalmente quando da abordagem que os entorpecentes seriam também para a venda, a diligência foi iniciada em local não conhecido pela prática do comércio, sem qualquer investigação ou denúncia anterior. Assim, não há outros elementos colhidos na seara policial ou judicial que corroborem com a prática do tráfico.

Não se desconhece o fato de que se trata crime de ação múltipla, podendo se consumir por quaisquer dos verbos indicados no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a finalidade específica do comércio não pode ser afastada a ponto de ser desconsiderado o dolo genérico de traficar sob pena de se incriminar objetivamente a conduta.

Soma-se a isso o fato de que a versão do acusado, ao menos formalmente, manteve-se uníssona em todas as fases da investigação (fl. 04) e do processo. De acordo com ele, as drogas seriam para seu consumo. Dessa forma, comprovada a propriedade dos entorpecentes e a confissão do acusado do sentido de ser usuário, a conduta se subsume ao porte de droga para consumo próprio.

Assim, havendo dúvida relevante sobre a finalidade da droga apreendida, deve ser

operada a pretendida desclassificação em razão do princípio in dubio pro reo, tendo em vista a alegação do próprio réu, aplicando-se o art. 28, da Lei de Drogas. Na dosagem da pena, verifico que o réu é reincidente não específico [0002418-82.2017.8.6.0302 (0011896-35.2018.8.26.0026) (fl. 35)]. Assim, considero a confissão do acusado (art. 65, III, "d", do CP), fixando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses (art. 28, II, e §§ 4º, da Lei de Drogas), sem prejuízo da regra do §6º, em sede de execução. Friso que a pena de advertência, em razão do antecedente do acusado, não é suficiente para a suficiente e eficaz punição no caso em tela.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal promovida em face de JUNIO CEZAR CARRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei de Drogas para o art. 28, da mesma lei e CONDENÁ-LO no inciso II, aplicando desde já, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Solto por este processo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA